

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2022년 국내지사 종합감사

제 목 : 여행사 상품화 지원 회계처리 기준 수립 미흡

관계부서 : ☆☆팀

내 용

1. 업무 개요

국내지사는 관할 구역 관광 상품 개발 및 판매 활성화를 위하여 필요에 따라 여행사 등을 대상으로 관광 상품 개발 및 판촉 지원을 실시하고 있다.

☆☆팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, 국내조직망 사업비·운영비 승인·배정 및 일반 관리(자산취득지원 등) 지원업무를 담당하며 <국내지사 운영지침>을 제정 및 개정, 배포하고 있고, 해당 지침에는 여행사 등의 관광 상품화 및 판촉을 지원하는 사업 관련 내용이 포함되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국세기본법」 제15조에 따르면 납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다고 되어 있다.

「부가가치세법」 제37조 제2항에 따르면 부가가치세(이하 “부가세”라 한다) 납부세액은 매출세액에서 매입세액을 뺀 금액으로 하도록 되어 있고, 같은 법 제38조에 따르면 사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받은 재화 또는 용역에 대한 부가세액은 매입세액으로서 공제가 가능하다고

되어 있으므로, 여행사 등은 여행상품을 공급하기 위해 운수회사 등으로부터 용역을 공급받고 부가세를 포함한 경비를 지출할 경우 특별한 불공제 사유가 없는 한 해당 부가세는 매입세액으로 공제가 가능하다.

「조세범 처벌법」 제10조 제3항 제1호에 따르면 재화 또는 용역을 공급하지 아니하거나 공급받지 아니하고 「부가가치세법」에 따른 세금계산서를 발급하거나 발급받은 자는 3년 이하의 징역 또는 공급가액에 부가세의 세율을 적용하여 계산한 세액의 3배 이하에 상당하는 벌금에 처하도록 되어 있다.

공사 「임직원행동강령규정」 제8조에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정 제33조에 따르면 임직원은 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다고 되어 있다.

따라서 국내지사가 <국내지사 운영지침>에 따라 여행사 등의 관광 상품 개발 및 판촉을 지원할 때는 지원 내용 및 형태에 따라 세금계산서의 발행 및 그에 따른 부가세 납부 여부, 실비 보전 형태 지원의 경우 확인이 필요한 적격증빙, 여행사 등이 지출한 부가세를 포함한 보전 여부 등을 사전에 정하고 이를 여행사 등과의 협약에 반영, 지원 방식 및 금액에 대한 오해가 없도록 하여야 하고, 여행사 등으로부터 지급 청구를 받았을 때는 청구 금액 및 그에 부가된 세액이 정확한지 확인 후 지출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 세금계산서 발행 여부 및 부가세 보전 여부 혼선

2020. 12. 16. <국내지사 운영지침>이 개정되며(이하 개정된 <국내지사 운영지침>을 “지침”이라 한다) 관광 상품화 지원에 관한 내용이 추가되었다. 지침 개정으로 인해 여행사 등의 관광 상품화 지원의 형식, 금액한도 등이 지침에 명시되었으나, 그러한 형식과 금액에 따른 회계처리 방식은 별도로 명기되지 않았다. 이는 지침이 여행사 등을 통한 팸투어를 실시할 때 회계처리 방식을 명확하게 제시하고 있는 것과 대비된다.

그 결과 □□지사에서는 ‘KTX 연계 √√, ⇒⇒ 신규 관광 상품 상품화 지원 사업’을 시행, 협약 상대방인 ≪≪이 지출한 체험비를 지원하는 과정에서 ≪≪이 지출한 비용을 부가세를 포함하여 지원했다가(지출결의서 번호 2021***** 등) 뒤늦게 해당 부가세는 매입세액공제가 가능한 것을 감안하여 환수(수익결의서 번호 2021*****) 조치하였고, ○○지사 역시 ‘▶▶ 쓰담달리기 친환경 여행상품 운영’ 사업의 협약 상대방인 (주)J에게 같은 방식으로 부가세를 포함한 지출 비용을 지원하였다가 이를 수정하여 부가세를 제외한 공급가액 부분만을 지원하는 등 국내지사의 관련 회계처리 과정에 혼선이 발생하였다.

또한 실비 보전 항목임에도 청구서에 따른 계좌입금이 아니라 세금계산서 발행을 통한 공급가액 및 부가세 지급 방식으로 지출된 사례가 [표 1]과 같이 있었는데, 이에 대해서도 국내지사는 통상적인 실비 보전 방법에 따라 청구서에 따른 계좌입금으로 계획하였으나 전표 승인 과정에서 ★★팀의 의견에 따라 세금계산서를 발행한 사례가 발생하는 등 협약 시점에서 정확한 회계 처리 방식을 확정하지 못한 사례가 발견되었다.

[표 1] 실비 보전을 세금계산서 등을 통해 시행한 사례

(단위: 원)

지사명	사업명(연도)	지원대상	지원대상의 지출처 및 금액			지원방법
			지출처	공급가액	부가세	
◇◇지사	강소형 잠재관광지 ⇔⇔ '◁▷' 상품화(2021)	(합) ∴ ∴	∈ ∈	6,454,545	645,455	(합) ∴ ∴ →공사 세금계산서 발행 (공급가액 17,181,818 + 부가세 1,718,182)
			⇒ ⇒	10,727,272	1,072,728	
●●지사	강소형 관광지 연계 U U FIT 관광상품 개발 및 판촉(2021)	▼▼	ㄷ ㄷ	31,636	3,164	▼▼ →공사 세금계산서 발행 (공급가액 99,500 + 부가세 9,950)
			ㄷ ㄷ	30,500	3,050	
			ㄷ ㄷ	32,364	3,236	
			ㄷ ㄷ	5,000	500	
●●지사	여행가는 달 비대면 지역여행 프로그램 개발 및 판촉(2021)	▼▼	ㄷ ㄷ	3,636,363	363,637	▼▼ →공사 세금계산서 발행 (공급가액 9,090,909 + 부가세 909,091)
			ㄷ ㄷ	5,454,545	545,455	

자료: 지사 제출자료 및 지출결의서 재구성

나. 이미 부가세가 포함된 여행상품 판매가를 일부 부담하면서 부가세를 다시 가산하여 지출

또한 ●●지사에서는 여행상품 가격의 특정 비율(10~20%)을 공사가 대신 납부하는 방식의 지원을 실시하면서 협약서 상 명시된 1인당 지원금액에 10%를 가산한 금액을 세금계산서 발행을 통해 지원한 것이 [표 2]와 같이 확인되었는데, 지사는 협약서 상 명시된 금액을 부가세 없이 청구서에 의해 계좌입금 할 계획이었으나 ★★팀의 방침에 따라 협약 상대방에게 세금계산서 발급을 요청하게 되었고, 그 결과 협약 상대방이 협약서 상 명시된 금액을 전액 지원받지 못하는 결과가 생기자 협약을 지키기 위해 부가세에 해당하는 10% 금액을 가산한 것으로 나타났다.

[표 2] 이미 부가세가 포함된 소비자가에 다시 부가세를 더해 지원한 경우

(단위: 원, 명)

지사명	지원대상 및 상품명		지원액(1인당)		차액	이용객	추가지원액	
			협약서 상	실제				
●●지사	←←	◀◀ 상품	일반고객	29,400	32,340	2,940	5	14,700
			백신접종고객	58,800	64,680	5,880	37	217,560
▷▷ 상품		일반고객	33,000	36,300	3,300	3	9,900	
		백신접종고객	66,000	72,600	6,600	18	118,800	
							63	360,960

자료: 지사 제출자료 및 협약서, 지출결의서 재구성

이 역시 협약 당시 회계 처리 방식을 사전에 정확히 정하지 못하여 발생한 것으로, 이를 방지하기 위해 지침에서 지원 유형별로 회계 처리 방식을 제시, 국내지사의 협약 체결 시 업무 혼선을 방지할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

해당 지사는 회계 처리 방식은 지출 시점에서 ★★팀의 의견에 따른 것으로, 계획하고 있던 처리 방식과 다른 경우 지출 금액이 달라지거나 부가세 납부분을 보전하기 위한 추가 지출이 있었으며, 관련하여 지침을 명확히 할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 국내지사의 관광 상품화 지원 관련 회계처리 방식을 명확히 하여 지출 시점에서 혼선이 없도록 <국내지사 운영지침>을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

